Considerando que conviene al mejor orden académico que estos Tribunales de examen se constituyan por esta vez fuera de los plazos ordinarios de su convocatoria para proveer sin la perentoriedad de plazos fijos á la más acertada solución de las dificultades prácticas que puedan ocurrir en su primera organización, dificultades que de no hallarse oportunamente resueltas podrían originar más tarde grave perturbación en el orden de los exámenes de grado;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:

1.° Se procederá á la inmediata constitución de los Tribunales de examen para el grado de Bachiller y reválida de los títulos del Magisterio de primera enseñanza.

2.° Al efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el día 3 de Diciembre, el Real Consejo de Instrucción pública, los Claustros de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias, los de los Institutos, los de las Escuelas Normales y los Directores de Colegios asimilados procederán á la elección ó propuesta del Presidente y Vocales del Tribunal de grados, en la forma prevenida por el art. 51 del Real decreto de 18 de Agosto de 1885.

3.° En los días y por el orden que anunciará el Rector con la anticipación debida estos Tribunales se constituirán en los respectivos distritos universitarios, previas las formalidades del art. 53 del Real decreto citado y los artículos 5.° y 6.° del reglamento de 30 de Setiembre.

4.° En tiempo oportuno se publicará en la Gaceta de Madrid la Real orden nombrando los Tribunales con arreglo al art. 68 del citado Real decreto.

5.° Verificada la constitución definitiva de estos Tribunales, después de la publicación que determina el artículo anterior, se anunciará con la anticipación debida en la Gaceta el plazo en que deban presentarse las instancias de examen y el día en que deban empezar sus actuaciones, dictando asimismo las disposiciones convenientes para que sin detrimento del carácter de seriedad é importancia que adquieren los estudios con las disposiciones recientes queden atendidas las razones de equidad alegadas por los que se hallan en el último año de este orden de estudios y se atempere por esta vez en beneficio de los mismos el rigor de los ejercicios orales y escritos, siempre que se presenten á los exámenes del grado antes de la convocatoria del próximo Octubre.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1885.

PIDAL

Sr. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido aprobar el adjunto reglamento para la ejecución del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, organizando el cuerpo de Inspectores de primera enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de 1885.

PIDAL

Sr. Director general de Instrucción pública.

REGLAMENTO

PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1885, ORGANIZANDO EL CUERPO DE INSPECTORES DEL RAMO DE PRIMERA ENSEÑANZA

CAPÍTULO PRIMERO

Del ingreso en el cuerpo.

Artículo 1.° Con arreglo á lo dispuesto por el art. 1.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, el cuerpo de Inspectores del ramo de primera enseñanza se compondrá de 90 individuos.

Art. 2.° Con arreglo asimismo á lo dispuesto en el art. 2.° del mismo Real decreto, el ingreso en este cuerpo se hará necesariamente por oposición.

Art. 3.° Sólo podrán ser admitidos á estas oposiciones los que se encuentren en alguno de los casos siguientes:

1.° Ser Maestro Normal con tres años por lo menos de ejercicio en propiedad en Escuelas de esta clase.

2.° Haber desempeñado igualmente en propiedad durante cinco años una Escuela superior de primera enseñanza, ya sea oficial ó libre asimilada.

Los que se encuentren en este último caso y no posean el título de Maestro Normal necesitarán además acreditar su aprobación en un examen especial de Pedagogía y Legislación de primera enseñanza, verificado ante el Tribunal correspondiente para la reválida de los títulos del Magisterio, constituído en la Escuela Normal central.

Art. 4.° En el mes de Octubre de cada año, y siempre que el Ministro de Fomento lo acuerde, la Dirección general de Instrucción pública convocará, por medio de anuncio en la Gaceta oficial, á oposiciones para proveer todas las vacantes ocurridas en el cuerpo desde la convocatoria anterior, concediendo un plazo de 30 días para la presentación de solicitudes.

Art. 5.° Los aspirantes presentarán á la Dirección general, durante el plazo señalado en el artículo anterior, sus instancias acompañadas de los documentos que acrediten hallarse en alguno de los casos expresados en el art. 3.° También podrán presentar los justificantes de los méritos y servicios que deseen hacer constar.

Art. 6.° Dentro de los 15 días siguientes á la terminación del plazo para la presentación de solicitudes, la Dirección general publicará en la Gaceta la lista de los que, por tener completa su documentación, deban ser admitidos á la práctica de los ejercicios. Toda reclamación sobre esta lista se hará ante la misma Dirección y dentro de los 10 días inmediatos á su publicación. La Dirección general resolverá las reclamaciones en término de 15 días.

Art. 7.° Terminado el plazo para las reclamaciones, y resueltas en su caso las presentadas, la Dirección general remitirá de oficio al Presidente del Tribunal de oposiciones los expedientes de los aspirantes admitidos, con la lista de los mismos.

Art. 8.° El Presidente del Tribunal, una vez recibidos los expedientes de que habla el artículo anterior, citará á los Vocales para celebrar sesión preparatoria, en la que acordarán el día en que han de comenzar los ejercicios y el local en que deban verificarse. Estos acuerdos serán comunicados á los aspirantes por anuncio que el Presidente publicará en la Gaceta.

Art. 9.° Compondrán este Tribunal:

Un Consejero de Instrucción pública designado por el Ministro de Fomento.

El Profesor de la Escuela Normal que tenga á su cargo la asignatura de Legislación de primera enseñanza.

Dos Vocales nombrados por la Dirección general de Instrucción pública, de los cuales uno será Inspector de primera enseñanza de los que figuren en la primera sección del escalafón de su clase.

Un Vocal propuesto por el Rector de la Universidad Central y nombrado por el Ministro de Fomento.

El Tribunal, en la sesión preparatoria á que se refiere el artículo anterior, determinará cuál de sus Vocales ha de desempeñar las funciones de Secretario.

Art. 10. El día señalado para principiar los ejercicios, que deberá ser uno de los cinco siguientes al de la celebración de la sesión preparatoria, el Tribunal se constituirá á la hora de antemano señalada en el local destinado á este objeto, y en sesión pública sorteará los aspirantes para fijar el orden con que han de ser llamados á practicar los ejercicios.

Art. 11. Terminado el sorteo, y acto continuo, serán llamados los aspirantes por el orden fijado por el sorteo hasta terminar la sesión, y del mismo modo en las de los días sucesivos. Ninguna sesión durará menos de dos horas. El Secretario levantará acta de lo ocurrido en cada una de las sesiones, y después de aprobada por el Tribunal será firmada por el Secretario, con el V.° B.° del Presidente. El acta de la sesión preparatoria y la de la calificación definitiva de los opositores serán firmadas por todos los Vocales del Tribunal.

Art. 12. No se suspenderán las sesiones una vez empezados los ejercicios sino por ausencia de la mayoría de los Vocales y en los días festivos. No podrán tomar parte en la calificación relativa de los opositores los Vocales que no hayan presenciado los ejercicios de todos ellos.

Art. 13. Los ejercicios serán tres: uno oral y dos prácticos.

El ejercicio oral consistirá en contestar tres preguntas sacadas á la suerte por el mismo ejercitante, de entre las que componen el Cuestionario oficial de Legislación de primera enseñanza que al efecto publique la Dirección general.

Art. 14. Terminado el ejercicio oral de todos los opositores, el Tribunal los calificará y anunciará en el tablón de anuncios del local en que actúe el resultado de esta calificación. Será necesaria la aprobación en este ejercicio para ser admitido á los siguientes.

Art. 15. El primer ejercicio práctico consistirá en la tramitación é informe de un expediente de los que los Inspectores tienen que tramitar ó informar por razón de su cargo.

El Tribunal entregará á cada opositor el expediente figurado de un caso práctico, para que éstos, incomunicados ó vigilados por el Tribunal, á fin de que no puedan auxiliarse mutuamente, formulen el informe motivado, proponiendo la resolución final que al expediente deba darse, ó la práctica de la diligencia ó diligencias que falten en la tramitación del mismo.

Art. 16. Para mayor comodidad en la práctica de este ejercicio, el Tribunal distribuirá los opositores en el número de secciones que juzgue conveniente, atendiendo el número de ellos y á la capacidad del local, para que los individuos de cada sección le practiquen á la vez. El Tribunal facilitará á los opositores el papel necesario para sus escritos, que irá sellado y rubricado por el Presidente, y los textos legales que pidan para evacuar las citas que necesiten. La duración de este ejercicio no podrá exceder de tres horas.

Art. 17. Terminados los ejercicios de todas las secciones, el Tribunal procederá á la calificación en la misma forma que establece el art. 14 para la del ejercicio oral. También será necesaria la aprobación en este ejercicio para ser admitidos al siguiente.

Art. 18. El segundo ejercicio práctico consistirá en visitar la Escuela que el Tribunal designe de entre las establecidas en esta Corte, en todas las clases y grados de la primera enseñanza, y redactar un informe de visita con arreglo al estado y necesidades de la Escuela visitada.

El Tribunal designará á cada uno de los opositores la Escuela que deba visitar y el día en que haya de tener lugar la visita. Esta la verificará cada opositor acompañado de un individuo del Tribunal, y el Maestro de la Escuela visitada estará obligado á facilitar al opositor en el acto de la visita los datos que le pida referentes al objeto de la misma. Dentro de las 24 horas siguientes á la práctica de esta diligencia el opositor entregará su trabajo, escrito y firmado por él, al Secretario del Tribunal.

Art. 19. Recibidos por el Secretario los trabajos de todos los opositores, dará cuenta de ellos al Presidente, y éste reunirá el Tribunal dentro de tercero día para proceder á la calificación en la misma forma que en los ejercicios anteriores.

Art. 20. Dentro de los tres días siguientes al acto de la calificación del último ejercicio el Tribunal se reunirá para hacer en sesión pública la calificación relativa de los opositores aprobados en él. Esta calificación se hará por mayoría de votos.

La votación se hará preguntando el Presidente á cada uno de los Vocales á cuál de los opositores designa para el número 1.°, y contestando aquéllos el nombre y apellidos del opositor. Después se hará lo mismo para adjudicar el núm. 2.°, y así sucesivamente en los demás.

Art. 21. Los empates se decidirán:

1.° Por la categoría de las Escuelas en que hayan servido en propiedad los opositores, calculada por el sueldo legal que á las mismas corresponda. Las Escuelas libres asimiladas se considerarán para este efecto de la misma categoría que las públicas de la localidad en que se hallen establecidas.

2.° Por el tiempo de servicios en la superior categoría.

3.° Por el tiempo total de servicios en la enseñanza.

4.° Por el voto del Presidente.

Art. 22. Terminadas las oposiciones, el Presidente remitirá de oficio á la Dirección general los expedientes de los opositores y las actas de todas las sesiones.

Art. 23. La Dirección general adjudicará inmediatamente las vacantes del escalafón de Inspectores á los opositores que hayan alcanzado en la calificación relativa los números más bajos por el orden de la misma calificación, y dará cuenta al Ministro de Fomento para que éste expida á los interesados los respectivos nombramientos.

Art. 24. Los opositores aprobados que no obtengan plaza, por no llegar á su número el de vacantes, no tendrán derecho á ser colocados en las que sucesivamente ocurran, y para ingresar en el cuerpo tendrán que hacer nuevas oposiciones.

La oposición para el ingreso en el cuerpo de Inspectores queda equiparada con la oposición á una plaza de Escuela Normal para los efectos que determina el art. 44 del presente reglamento.

CAPITULO II

De los ascensos en el escalafón del cuerpo.

Art. 25. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, los ascensos en el cuerpo de Inspectores se alcanzarán por antigüedad y por concurso.

Art. 26. Según lo dispuesto en el art. 5.° del mismo Real decreto, los Inspectores se dividirán para los ascensos en la carrera por méritos y años de servicio, en tres secciones, prescindiendo de la provincia en que sirvieren. Una quinta parte pertenecerán á la primera sección; dos quintas partes á la segunda, y otras dos á la tercera.

Art. 27. De cada cinco vacantes que ocurran, cualquiera que sea el hecho que las motive, las cuatro primeras se concederán á la antigüedad en el cuerpo y la quinta se adjudicará por concurso entre los que figuren en la sección del escalafón en que ocurra la vacante.

Art. 28. La Dirección general, tan pronto como tenga noticia oficial de haber ocurrido en el cuerpo de Inspectores una vacante de las pertenecientes al turno de antigüedad, correrá las escalas, á contar desde el número que ocupaba el causante de la baja.

Art. 29. Cuando haya de proveerse una vacante de las que pertenecen al turno de concurso, la Dirección general lo hará saber por medio de circular á todos los que figuran en la sección del escalafón en que exista la vacante, para que en el término de 30 días presenten sus instancias con los documentos justificativos de los méritos en que funden su petición.

Art. 30. Luego de trascurrido el plazo señalado en el artículo anterior, la Dirección general examinará los documentos presentados, y decidirá el concurso con arreglo á lo prevenido en el art. 8.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Los que se consideren perjudicados por la resolución de la Dirección general podrán recurrir en alzada ante el Ministro de Fomento, quien resolverá sin ulterior recurso.

Art. 31. Con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, la Dirección general publicará en la Gaceta la resolución que dicte en el concurso, acompañada de una relación de los méritos del agraciado.

Los recursos de alzada se presentarán en el improrrogable término de 15 días, á contar desde la publicación del resultado del concurso.

Art. 32. Terminado el plazo señalado en el artículo anterior para interponer los recursos de alzada, y resueltos en su caso los que se presenten, la Dirección general adjudicará al agraciado el primer lugar de la sección del escalafón en que exista la vacante, según lo dispuesto en el art. 7.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Art. 33. Las plazas vacantes por resultas de los ascensos efectuados en todo el año serán las que se anuncien á oposición en la época señalada en el art. 4.°, y los que por este medio ingresen en el cuerpo ocuparán los últimos lugares de la escala en la forma que previene el art. 33.

CAPÍTULO III

De los derechos de los Inspectores.

Art. 34. En cumplimiento de lo dispuesto en art. 10 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, la Dirección general de Instrucción pública llevará un registro del personal de Inspectores del ramo de primera enseñanza con el escalafón de la clase. Este escalafón se publicará por la misma Dirección general en los dos primeros meses de cada año, con las variaciones ocurridas en el año anterior.

Art. 35. En el registro á que se refiere el artículo anterior se harán constar, á medida que vayan ocurriendo, las circunstancias siguientes:

Fecha del ingreso en el cuerpo de cada uno de los Inspectores.

Tiempo en que por llamamiento del Ministro de Fomento estén en servicio activo, y provincias en que sirvan.

Tiempo de excedencia en el servicio.

Ascensos que consigan y causas que los motiven.

Premios que alcancen.

Fecha del cese y causa que lo produzca.

Fecha del reingreso en el cuerpo y motivo por que se conceda.

Art. 36. Para llevar á efecto lo dispuesto en el artículo anterior, se destinará una hoja del libro-registro á cada uno de los Inspectores, á medida que vayan ingresando en el cuerpo, y en ella se irán anotando las circunstancias señaladas en el artículo anterior á medida que se verifiquen. Estas anotaciones se redactarán siempre con referencia á los documentos originales que deban obrar en el expediente personal de cada interesado, y serán firmadas por el funcionario á quien el Director general encomiende este servicio.

Art. 37. Los libros de registro estarán foliados y encuadernados de modo que no pueda extraerse hoja alguna sin que se conozca. El Director general, antes de que se haga anotación alguna en un libro de registro, pondrá en la portada del mismo una diligencia, autorizada con su sello y firma, en que haga constar el número de folios que contiene y el estado en que se halla al hacer entrega de él al funcionario encargado del registro. Este funcionario expresará á continuación, bajo su firma, que recibe el libro en el estado expresado en la diligencia anterior.

Art. 38. Para hallar con más facilidad los asientos que se busquen, el encargado del registro cuidará de llevar con toda exactitud dos índices del mismo; uno por orden alfabético de las iniciales de los primeros apellidos de los interesados y otro por orden de los folios del libro.

Art. 39. Con arreglo al art. 9.° del Real decreto de 21 de Agosto último, el Ministro de Fomento designará libremente los Inspectores que han de desempeñar el cargo en cada una de las provincias. Los que no sean llamados al desempeño activo del cargo se considerarán en situación de excedentes.

Art. 40. La situación de excedencia no impedirá que los Inspectores puedan ascender en el escalafón con arreglo á la antigüedad que tuvieren desde su ingreso en el cuerpo. También podrán ascender por concurso si para ello reunen los méritos que fija el art. 8.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Art. 41. Los Inspectores que estén en activo servicio disfrutarán, según el art. 4.° del Real decreto de 21 de Agosto último, el sueldo de 3.000 pesetas con cargo al presupuesto de la provincia en que sirvan; y con arreglo al art. 5.° del mismo decreto, disfrutarán además una gratificación anual con cargo al presupuesto general del Estado, y que para los que pertenezcan á la primera sección del escalafón será de 750 pesetas, y para los de la segunda de 250. Los Inspectores que figuren en la tercera sección del escalafón no tendrán gratificación alguna.

(*Se continuará.*)

hasta Palacio. Dios guarde á V. E. muchos años.=Palacio de El Pardo 25 de Noviembre de 1885.=El Jefe superior de Palacio, el Marqués de Alcañices.=Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

Carrera que ha de llevar el cortejo fúnebre en la traslación del cadáver de S. M. el Rey (*Q. E. E. G.*) *desde San Antonio de la Florida al Real Palacio de Madrid.*

Paseo de San Antonio de la Florida.
Paseo de San Vicente.
Calle de Bailén.
Arco de la Armería.
Plaza de Armas.

El Gobierno se encontrará previamente en el Real Palacio para recibir el cadáver, y el Ministro de Gracia y Justicia lo acompañará desde el Palacio de El Pardo hasta el de Madrid.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmos. Sres.: Para el debido y más exacto cumplimiento de lo prescrito en los Reales decretos de 29 de Mayo y 9 de Setiembre últimos estableciendo turnos para la provisión de cargos en la Administración de justicia de las provincias de Ultramar, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que, tanto los que aspiren á ingresar en las carreras judicial y fiscal, como los cesantes que deseen su reposición, habrán de solicitarlo de este Ministerio mediante instancia, acompañada de los documentos justificativos de su aptitud, en la que consignarán de una manera concreta la categoría del cargo ó cargos á que se crean en condiciones de poder optar é isla en que prefieran prestar sus servicios. En la inteligencia de que la documentación presentada con anterioridad á la fecha del primero de los Reales decretos referidos sólo se considerará como comprobante de la aptitud legal de los interesados, quienes en todo caso deberán solicitar nuevamente su colocación.

De Real orden lo digo á V. EE. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1885.

TEJADA

Sres. Gobernadores generales de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

MINISTERIO DE FOMENTO

REGLAMENTO

PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1885, ORGANIZANDO EL CUERPO DE INSPECTORES DEL RAMO DE PRIMERA ENSEÑANZA (1)

Art. 42. Los Inspectores que se encuentren en situación de excedencia no disfrutarán por este concepto sueldo ni gratificación alguna; pero podrán desempeñar cualquier destino ó cargo público, menos el Magisterio de primera enseñanza en Escuela oficial ó libre.

Art. 43. El Inspector excedente que al ser nombrado por el Ministro de Fomento para desempeñar la Inspección en alguna provincia no acepte el cargo, será dado de baja en el escalafón del cuerpo. Si no aceptase por estar desempeñando un destino público, y hubiere ejercido por 10 años el cargo activo de la Inspección, será igualmente dado de baja; pero tendrá derecho á reingresar en el cuerpo, recobrando en el escalafón la antigüedad que tuviera al ser baja en el mismo.

Art. 44. El Inspector sin mala nota en su hoja de servicios, que acredite los requisitos que determina el art. 200 de la ley vigente de Instrucción pública para ser Maestro normal, é ingrese en el cuerpo por oposición, tendrá derecho en caso de excedencia á ser nombrado Profesor en propiedad de Escuela Normal de capital de distrito universitario en la primera vacante que ocurra en el turno de oposición En el caso de solicitar dos ó más la misma plaza, se dará la preferencia al que alcance mayor antigüedad en el escalafón.

Art. 45. Los que con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior fuesen nombrados en propiedad Profesores de Escuela Normal de capital de distrito universitario, continuarán figurando en el escalafón del cuerpo de Inspectores; pero si fuesen llamados al ejercicio del cargo en una provincia y no aceptasen serán dados de baja, reservándoles en todo caso sus derechos con arreglo á lo que previene el art. 43.

Art. 46. Los Inspectores, excepto en los casos prevenidos en los artículos 43 y 45, no podrán ser dados de baja en el cuerpo contra su voluntad, sino en virtud de sentencia judicial que produzca inhabilitación para el ejercicio de su cargo ó de expediente gubernativo formado con audiencia del interesado y oído el Consejo de Instrucción pública, con arreglo á lo dispuesto en el art. 9.° del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Art. 47. Con arreglo á la misma disposición, los que sean dados de baja en el cuerpo por cualquiera de las causas señaladas en el artículo anterior, no podrán ingresar de nuevo en él sino por el último número del escalafón, y mediante expediente de rehabilitación, en el cual ha de oirse al Consejo de Instrucción pública.

CAPÍTULO IV

Del servicio de inspección en las provincias.

Art. 48. Los Inspectores nombrados por el Ministro de Fomento para el desempeño activo del cargo en las provincias desempeñarán, cada uno en el territorio de la que le esté asignada, las funciones ordinarias que las leyes y reglamentos les confieren, y además las extraordinarias que la Superioridad les encomiende.

Art. 49. Corresponde á los Inspectores provinciales de primera enseñanza:

1.° Visitar, por lo menos una vez cada dos años, todas las Escuelas públicas y libres de la provincia.

2.° Practicar las visitas extraordinarias que la Superioridad les ordene.

3.° Informar todos los expedientes en que este requisito sea necesario.

4.° Reunir y presidir, por lo menos una vez al año, en cada cabeza de partido judicial la Comisión regional de los Delegados de Inspección del partido.

5.° Apercibir y amonestar á los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas, y proponer contra los mismos, ante las Juntas provinciales, la aplicación de las demás penas disciplinarias á que se hubieren hecho acreedores.

6.° Suspender provisionalmente del cargo, incoando inmediatamente el oportuno expediente de separación, al Maestro ó Auxiliar en cuya conducta observen alguna falta grave que consideren motivo bastante para la separación del Magisterio.

7.° Proponer á las Juntas provinciales, y á las Autoridades superiores en su caso, los premios y recompensas á que los Maestros se hayan hecho acreedores.

8.° Remitir cada dos años á la Dirección general, por conducto del Rector del distrito universitario, la Memoria á que se refiere el art. 28 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

9.° Asistir, mientras se encuentren en la capital de la provincia, á las sesiones de la Junta provincial, en las que tendrán voz, pero no voto, pudiendo inspeccionar los libros de actas de sesiones y los demás libros de registro de la Secretaría.

10. Ordenar y custodiar todos los documentos que constituyan el archivo de la Inspección.

11. Practicar las operaciones de Estadística de primera enseñanza en la respectiva provincia.

Art. 50. Para la práctica de la visita ordinaria de inspección, el Inspector formará, de acuerdo con el Presidente de la Junta provincial, el itinerario de que habla el art. 141 del reglamento de 20 de Julio de 1859. De este itinerario se quedará una copia en la Secretaría de la Junta; pero no se dará á conocer á los Maestros, ni se dará á éstos aviso alguno respecto de este particular.

Art. 51. Según dispone el art. 24 del Real decreto de 21 de Agosto último, los Inspectores cuidarán de que en ninguna Escuela se dé enseñanza alguna contraria á la Constitución del Estado, é inspeccionarán los métodos empleados por los Maestros, el material de enseñanza, el estado de los edificios destinados á Escuela, las condiciones pedagógicas é higiénicas de los locales, la asistencia escolar, resultados en la enseñanza y todo cuanto directa ó indirectamente pueda contribuir á la mejora y adelantamiento de la instrucción popular, dando exacto y cabal cumplimiento á los artículos 143, 144 y 145 del reglamento de 20 de Julio de 1859, y á lo dispuesto en el párrafo segundo, caso 3.°, art. 24 del Real decreto de 21 de Agosto último.

Art. 52. En las Escuelas libres asimiladas, la visita se hará en los mismos términos que en las oficiales. En los demás establecimientos libres de primera enseñanza la inspección se limitará á cuidar del exacto cumplimiento de las disposiciones del Real decreto de 18 de Agosto de 1885.

Art. 53. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 26 del Real decreto de 21 de Agosto, los Maestros y Maestras de Escuelas oficiales y libres deberán tener en todo tiempo dispuesta su Escuela para la visita de inspección, y al corriente el registro de la misma, donde consten los datos que previenen el art. 142 del reglamento citado y las disposiciones del Real decreto de 18 de Agosto de 1885, á fin de que el Inspector pueda tomar inmediatamente nota de ello.

Art. 54. Según el art. 27 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, las formalidades en la visita se harán en todo con arreglo á lo dispuesto en los artículos 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 153 del reglamento de 20 de Julio de 1859.

Art. 55. Para los gastos que ocasione la visita, las Diputaciones provinciales consignarán en sus presupuestos, además de la cantidad á que asciende el sueldo del Inspector, otra partida abonable por orden del Gobernador civil, y que baste á cubrir las dietas de viajes de inspección. La cantidad que por este concepto se abone á los Inspectores no podrá ser menor de la señalada por Real orden de 15 de Marzo de 1876.

Art. 56. Cuando el Inspector haya de salir de la capital de la provincia á desempeñar alguna de las funciones de su cargo, el Gobernador ordenará se le entregue por la Tesorería de la Diputación la cantidad necesaria para cubrir las dietas en todo el tiempo que el Inspector haya de estar fuera de la capital. Si por exigencias del servicio ó por causas ajenas á su voluntad permaneciera el Inspector fuera de la capital más tiempo que el calculado, tendrá derecho á que se le abonen las dietas correspondientes.

Los gastos que originen las visitas extraordinarias se sufragarán con arreglo á lo que dispone la orden de la Dirección general de 19 de Octubre de 1880.

Art. 57. Las Diputaciones provinciales consignarán también en sus presupuestos la cantidad de 250 pesetas anuales, que serán entregadas al Inspector para gastos de oficina, todo con arreglo á la disposición 1.ª de la Real orden de 15 de Marzo de 1876.

Art. 58. Los Inspectores provinciales remitirán cada dos años en el mes de Enero á la Dirección general la Memoria de inspección á que se refiere el art. 28 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885. La primera Memoria de inspección será remitida por los Inspectores en Enero de 1887.

Art. 59. Tan pronto como la Dirección general haya recibido todas las Memorias de que habla el artículo anterior, las remitirá de oficio al Consejo de Instrucción pública para que, examinadas por una comisión de su seno, proponga al autor de la mejor para el premio que establece el mismo art. 28 del Real decreto de 21 de Agosto.

Art. 60. Los Inspectores provinciales se atendrán para la disciplina académica del ramo de primera enseñanza á lo dispuesto por el art. 30 del Real decreto de 21 de Agosto.

CAPITULO V

De la Inspección municipal.

Art. 61. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, en las poblaciones que pasen de 100.000 almas habrá uno ó más Inspectores especiales para las Escuelas del Municipio.

Art. 62. Sólo podrán optar á este cargo, según lo dispuesto en el art. 13 del mismo decreto, los que se encuentren en alguno de los casos siguientes:

1.° Ser Inspector de primera enseñanza, y figurar en la primera sección del escalafón de su clase.

2.° Ser ó haber sido Director de la Escuela Normal con cinco años por lo menos de ejercicio en propiedad.

3.° Ser ó haber sido Maestro de Escuela Normal ó Modelo con 10 años de ejercicio en propiedad.

Art. 63. El Ministro de Fomento nombrará libremente estos Inspectores de entre los que reunan alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, y caso de ser más de uno en una misma localidad, designará de igual modo al que ha de desempeñar las funciones de Inspector Jefe. A falta de esta designación, desempeñará estas funciones el más antiguo en el cargo.

Art. 64. En todo el término municipal para que fueren nombrados, estos Inspectores desempeñarán todas las funciones que corresponden á los Inspectores provinciales, sin intervención alguna del Inspector de la provincia.

Art. 65. Los Inspectores municipales disfrutarán, con arreglo al art. 14 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, el sueldo anual de 4.000 pesetas con cargo al presupuesto municipal respectivo. Tendrán además 1.000 pesetas de gratificación con cargo al mismo presupuesto; pero no recibirán dicha cantidad hasta que no haya sido aprobada por la Dirección general la Memoria de inspección que anualmente habrán de remitir en el mes de Julio.

Art. 66. En las poblaciones en que haya más de un Inspector, la redacción de la Memoria de que habla el artículo anterior y el derecho en su caso á percibir la gratificación á que se refiere el mismo artículo corresponderá al Inspector Jefe.

Art. 67. Los Ayuntamientos de poblaciones de más de 100.000 almas incluirán todos los años en sus presupuestos las cantidades que sean necesarias para satisfacer el sueldo del Inspector municipal, la gratificación á que se refiere el art. 65 y la consignación que para gastos de oficina señala la Real orden de 15 de Marzo de 1876. Estas cantidades las recibirá el interesado por dozavas partes, excepto la gratificación que en caso de tener derecho á ella la recibirá de una sola vez.

Art. 68. El Ayuntamiento de población de más de 100.000 habitantes que acuerde sostener para la vigilancia de sus Escuelas más de un Inspector, lo pondrá en conocimiento de la Junta provincial de Instrucción pública, acreditando ante la misma que tiene consignadas en presupuesto las cantidades necesarias al sostenimiento de las Inspecciones que quiera sostener.

Art. 69. La Junta provincial, luego que reciba los documentos expresados en el artículo anterior, los remitirá por conducto del Rector á la Dirección general, para que por el Ministerio de Fomento se hagan los nombramientos oportunos.

Art. 70. Estos Inspectores, igualmente que los provinciales, se atendrán para la corrección disciplinaria de los Maestros á lo dispuesto en los capítulos 9.° y 10 del reglamento vigente para la Inspección del ramo de primera enseñanza en Madrid, con arreglo á lo que dispone el art. 30 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Art. 71. En el caso de haber en alguna localidad más de un Inspector, las relaciones entre ellos se regirán por las disposiciones del Reglamento de Inspección de Madrid.

Igualmente se regirán por dicho Reglamento en todo lo concerniente á la visita de las Escuelas, considerando para este efecto á la Junta local de la población como Junta de distrito de esta Corte, y á la provincial como la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

Art. 72. Las disposiciones de este Reglamento no tienen aplicación en Madrid, donde la Inspección municipal de primera enseñanza seguirá rigiéndose por disposiciones especiales.

CAPÍTULO VI

De los Delegados de inspección.

Art. 73. Todos los años, en el mes de Julio, el Presidente de la Junta provincial nombrará un Delegado de inspección para cada población menor de 2.000 almas entre los vecinos de arraigo en la localidad y que reunan mayores condiciones de aptitud y moralidad para el desempeño del cargo.

Para las poblaciones de más de 2.000 habitantes nombrará de igual modo varios Delegados de inspección, si el número de Escuelas no permitiese que uno sólo ejerza cómodamente las funciones del cargo.

Art. 74. El cargo de Delegado de inspección es honorífico, gratuito y renunciable á voluntad del interesado. En las renovaciones anuales pueden ser reelegidos.

Art. 75. No pueden ser nombrados Delegados de inspección:

1.° Los Directores ó Maestros de establecimientos de primera enseñanza, sea oficial ó libre.

2.° Los Concejales.

3.° Los Vocales de las Juntas locales de Instrucción primaria.

Art. 76. Estos Delegados vigilarán las Escuelas de primera enseñanza oficiales y libres de la localidad. En el caso de ser más de uno en una población, ellos se distribuirán entre sí las Escuelas que cada uno ha de visitar, de acuerdo con el Inspector de la provincia ó con el municipal en su caso.

Art. 77. Con arreglo al art. 18 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, estos Delegados ejercerán en las Escuelas que tengan asignadas todos los derechos de inspección que corresponden al Gobierno, y visitarán por lo menos una vez al año todas las Escuelas sometidas á su vigilancia, procurando en estas visitas realzar el ascendiente moral del Maestro sobre sus discípulos, tributándole en presencia de los mismos todo género de consideraciones.

En el caso de tener algo que corregir lo harán siempre fuera de la presencia de los niños, dando cuenta de toda falta grave que observen al Presidente de la Junta provincial.

Art. 78. Los Delegados de inspección, luego que reciban su nombramiento, se pondrán en relación con el Presidente de la Junta provincial y con el Inspector de la provincia ó el municipal en su caso, para todo lo que se relacione con la enseñanza en la localidad. También podrán dirigirse con el mismo objeto á la Junta local y demás Autoridades del Municipio.

Art. 79. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, los Delegados de inspección de cada partido judicial se reunirán cada tres meses en la cabeza del partido para tomar acuerdos sobre los intereses de la Instrucción primaria en la región. Estas sesiones serán convocadas por el Delegado de la cabeza del partido.

Art. 80. Además de estas sesiones ordinarias, se celebrarán las extraordinarias que exija el servicio, siempre que lo pidan dos Delegados por lo menos. En este caso, los Delegados que consideren necesaria la celebración de sesiones extraordinarias, lo pondrán en conocimiento del Delegado de la cabeza del partido judicial para que haga la convocatoria.

Art. 81. Cuando en un pueblo cabeza de partido judicial hubiere mas de un Delegado de inspección, el derecho de convocar á sesiones ordinarias y extraordinarias corresponderá al que designe el Inspector de la provincia ó el municipal en su caso.

Art. 82. Tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias que celebren los Delegados de inspección de cada partido judicial, ellos mismos designarán al que haya de presidir, y el que ha de hacer de Secretario.

Art. 83. Además de las sesiones de que hablan los artículos 79 y 80, los Delegados de cada partido judicial celebrarán una cada año convocada y presidida por el Inspector de la provincia ó el municipal en su caso.

(1) Véase la Gaceta de ayer.

En estas sesiones se tratará de las mejoras del servicio del ramo de primera enseñanza, dando cuenta cada Delegado de los trabajos que haya realizado en todo el año. Se levantará acta circunstanciada de lo que en esta sesión ocurra, y se dará una copia autorizada al Inspector. Los mismos Delegados designarán al que en estas sesiones ha de hacer de Secretario.

Art. 84. Cuando un Delegado de inspección quiera hacer uso del derecho que les concede el art. 19 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, lo pondrá en conocimiento del Presidente de la Junta, manifestando el asunto de que quiere tratar, y el Presidente le citará oficialmente para la sesión en que haya de tratarse.

Art. 85. Con respecto á las funciones de Delegados de inspección en las Escuelas de párvulos y de niñas, el Presidente de la Junta provincial se atendrá en un todo á lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

CAPÍTULO VII

De los Archivos de inspección.

Art. 86. Los Inspectores provinciales de primera enseñanza, y los municipales en su caso, ordenarán y custodiarán bajo su responsabilidad los documentos que constituyan el Archivo de inspección.

Art. 87. Estos Archivos constarán.

1.° Del expediente personal de cada uno de los Maestros de las Escuelas oficiales de primera enseñanza de la provincia, y del Registro y Archivo de las Escuelas libres de primera enseñanza, á tenor de lo dispuesto por el reglamento de 20 de Setiembre de 1885 para la ejecución del Real decreto de 18 de Agosto del mismo año.

2.° De una copia de todos los documentos de visita que se remitan por el Inspector á la Junta provincial, al Rector ó á la Dirección general.

3.° De todos los trabajos de estadística que el Inspector realice, ó copia de ellos, si hubieren de remitirse á la Superioridad.

4.° De todos los oficios ó comunicaciones que el Inspector reciba, y copia de las que remita á cualquier Autoridad ó Maestro.

5.° De las copias de las Memorias que, con arreglo á este Reglamento, deben remitirse á la Dirección general.

6.° De todos los demás documentos que puedan ser útiles á la Inspección.

Art. 88. Para el mayor orden de estos Archivos, en cada uno de ellos se formará por años un índice general de los expedientes que contiene, y de los documentos de que cada uno de ellos se compone. También se llevarán con toda exactitud los registros de entrada y salida de documentos.

Art. 89. Los Archivos de inspección se instalarán en las dependencias de las Juntas provinciales, y el personal auxiliar de las Secretarías de las mismas auxiliará al Inspector en todos los trabajos de su oficina.

Art. 90. En ausencia del Inspector, el Secretario de la Junta provincial hará sus veces en todo lo que se refiere al Archivo de inspección.

CAPÍTULO VIII

De la inspección médica.

Art. 91. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 31 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, los Ayuntamientos de las poblaciones de más de 100.000 habitantes nombrarán al Médico inspector de las Escuelas del término municipal á propuesta de la Junta local de primera enseñanza. Los mismos Ayuntamientos fijarán también el sueldo ó retribución anual que, con arreglo al presupuesto municipal, haya de percibir este funcionario.

Art. 92. Las atribuciones del Médico inspector, así como el modo de ejercerlas, serán las establecidas en el cap. 8.° del Reglamento aprobado por Real orden de 30 de Junio de 1885 para la inspección del ramo de primera enseñanza en Madrid, desempeñando todas las que competen al Médico inspector Jefe y á los Médicos inspectores de distrito. En el caso de que un Ayuntamiento nombre más de un Médico para llenar este servicio, el mismo Ayuntamiento designará al que ha de ser Jefe, ateniéndose á lo preceptuado en el art. 18 del citado reglamento, en cuanto sea posible.

CAPÍTULO IX

Correcciones disciplinarias.

Art. 93. Sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que incurran por los delitos y faltas que cometan con ocasión del ejercicio de su cargo, podrán imponerse á los Inspectores las correcciones disciplinarias siguientes:

1.ª Apercibimiento.
2.ª Privación de sueldo hasta por un mes.
3.ª Suspensión de empleo y sueldo hasta por tres meses.
4.ª Separación del cuerpo.
5.ª Inhabilitación para el desempeño de cargos públicos en la enseñanza.

Art. 94. Las dos primeras de las correcciones señaladas en el artículo anterior podrán imponerlas los Rectores; la imposición de las demás correcciones disciplinarias se hará por el Gobierno.

Art. 95. Toda imposición de pena disciplinaria se hará siempre por acuerdo escrito y motivado. La separación é inhabilitación se impondrá por los trámites que determina el artículo 9 del Real decreto de 21 de Agosto de 1885.

Art. 96. Son causas de imposición de penas disciplinarias á los Inspectores:

1.ª Coacción ilegal sobre el Magisterio.
2.ª Infracción manifiesta de la ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no les competen, bien abusando de las que les son propias.
3.ª Desobediencia ó desacato á sus superiores jerárquicos.
4.ª Negligencia ú omisión inexcusables, de que resulte perjuicio á los intereses ó servicios que les están encomendados.
5.ª Inexactitud en los hechos consignados en sus informes.
6.ª Hospedarse en las casas de los Maestros, ó recibir de éstos donativos que den lugar á presumir la falta de imparcialidad en sus actos oficiales.

Art. 97. Cuando de los expedientes disciplinarios formados por los Rectores resulte que las faltas cometidas por un Inspector son de tal gravedad, que su castigo corresponde al Gobierno, aquellos remitirán á la Dirección general el expediente con la contestación del interesado al pliego de cargos que al efecto se le ha de remitir.

Art. 98. La Dirección general, una vez recibido el expediente á que se refiere el artículo anterior, mandará practicar las diligencias que estime necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos, y remitirá, cuando proceda, el expediente original al Consejo de Instrucción pública, para que informado lo devuelva.

Art. 99. Evacuado el informe del Consejo, la Dirección general propondrá al Ministro de Fomento la resolución que proceda.

Art. 100. La resolución ministerial que recaiga en los expedientes de esta clase, se comunicará por la Dirección general al Rector respectivo para su ejecución. Los Rectores pasarán en su caso el tanto de culpa á los Tribunales de justicia para la represión de los delitos con arreglo al Código penal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.ª Tan pronto como la Comisión de Consejeros de Instrucción pública nombrada con arreglo á la 4.ª de las disposiciones transitorias del Real decreto de 21 de Agosto de 1885, haya terminado la clasificación de los que en virtud de la 1.ª y 2.ª de dichas disposiciones tienen derecho á figurar en el escalafón del cuerpo de Inspectores, la Dirección general de Instrucción pública publicará en la Gaceta de Madrid dicho escalafón, convocando al mismo tiempo á oposiciones para proveer las vacantes que resulten.

2.ª Los Presidentes de las Juntas provinciales nombrarán los Delegados de inspección en todo el mes de Diciembre de este año, y éstos empezarán á ejercer sus funciones desde 1.° de Enero de 1886.

Aprobado por S. M.=Pidal.

CONSEJO DE ESTADO

REAL DECRETO

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que en el Consejo de Estado pende, en única instancia entre partes, de la una, D. Gregorio Crespo, Administrador de la Aduana de Canfranc, y en su nombre el Licenciado D. José María Peñuelas, demandante, y de la otra la Administración general, demandada, representada por Mi Fiscal, sobre relevación de varias multas:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del que resulta:

Que en 7 de Junio de 1875, la Dirección general de Aduanas autorizó á D. Carlos Terrero, Inspector de Aduanas de la provincia de Huesca, para que instruyese las correspondientes diligencias á fin de averiguar si eran ciertas las faltas que se habían denunciado, cometidas por los empleados de la Aduana de Canfranc:

Que el Delegado instructor, tomó declaración al Administrador D. Gregorio Crespo, al Interventor D. Manuel Cánovas, al Vista D. Joaquín Rossi, así como á otros dependientes de la oficina:

Que por medio de exhorto volvió á declarar Crespo y se remitió el expediente á la Dirección general, y este Centro hizo la calificación en 10 de Noviembre de 1876, y á su vez resolvió: que el Administrador D. Gregorio Crespo había cometido cuatro faltas graves: primera, dar licencia para que salieran del punto de su destino al Interventor y Vista sin permiso de la Superioridad; segunda, autorizar la práctica viciosa y contraria á los preceptos del art. 75 de las Ordenanzas, de no consignar el peso bruto de los bultos en el acta de la entrada de éstos en los almacenes; tercera, permitir contra los mismos preceptos de las Ordenanzas que el Vista no llevase libreta para los asientos de los despachos; cuarta, no custodiar la máquina de marchamo y los troqueles en arca de tres llaves y negarse á dar una de éstas al Marchamador que lo solicitó; todo en contravención á lo dispuesto en el art. 287 de las Ordenanzas, y castigó al Crespo por la primera falta con la pérdida de su sueldo por ocho días y de 12 por las otras tres faltas restantes, decretando su separación. También declaró que el Interventor D. Manuel Cánovas había cometido otras cuatro faltas graves; consistiendo la primera en haberse ausentado de su destino sin permiso de la Superioridad, y las otras tres por los mismos motivos que el Administrador, con relación á su cargo de Interventor, que le impone el deber de inspeccionar y fiscalizar todos los servicios de la Aduana, habiéndole castigado con la misma pena. Y por último, á su vez, calificó las faltas del Vista D. Joaquín Rossi, expresando que había cometido una grave, por haberse ausentado de su destino sin permiso de la Superioridad, y otra por no llevar la libreta para los despachos que previenen las Ordenanzas, y castigó la primera con la privación de sueldo á Rossi durante ocho días, y de 12 la segunda:

Que el Administrador D. Gregorio Crespo, el Interventor D. Manuel Cánovas y el Vista D. Joaquín Rossi elevaron recurso de alzada para ante el Ministerio, alegando cada uno de ellos las razones que les pareció más á propósito para desvanecer los cargos que se les habían hecho, y D. Gregorio Crespo expresó que si permitió la salida de Canfranc al Interventor y al Vista, fué porque éstos necesitaron comprar todo lo que les era preciso para la vida, de lo que se carecía en aquel punto; que si no se consignaba el peso bruto de los bultos en el acta de entrada, era porque los interesados tienen 72 horas de plazo para presentar la declaración; que el Vista no llevaba libreta porque en aquella fecha no se había prevenido, y que nunca existieron en la citada dependencia más que dos llaves, llevando una el Administrador y otra el Interventor; por todo lo cual pidió que se revocase el fallo:

Que en vista de todo, recayó Real Orden en 5 de Julio de 1877, que contrayéndola á la responsabilidad del Administrador D. Gregorio Crespo, reconoció que había cometido una falta grave por la informalidad de la entrada en almacenes de los bultos procedentes del extranjero, cuyo peso no se estampaba en el libro, según previenen el párrafo séptimo del artículo 103 de las Ordenanzas; otra también grave por no custodiar la máquina de marchamo en la caja, como lo prescribe el artículo 287 de las mismas; otra leve por consentir las ausencias de los empleados; y castigó á Crespo por cada una de las faltas graves con la multa de 12 días de haber y de cuatro por la leve:

Vistas las actuaciones contencioso-administrativas, de las que aparece:

Que D. Gregorio Crespo presentó demanda ante el Consejo de Estado con la solicitud de que se declare la nulidad de la resolución ministerial y de la Dirección, conforme á lo prescrito en la Sección 1.ª, cap. 5.° del reglamento del Cuerpo, retrotrayendo las diligencias al estado en que se encontraban cuando debió oírsele, al dirigirle el correspondiente pliego de cargos:

Que admitida que fué, en cuanto á si en la instrucción del expediente sobre el cual recayó la Real Orden impugnada, se habían observado las prescripciones reglamentarias, se requirió al interesado para que nombrase Letrado que le defendiera, y otorgó poder al Abogado D. José María Peñuelas á quien se le hubo por parte y se le pusieron los autos de manifiesto para que ampliase la demanda en el plazo de 20 días; pero como no lo hiciere, se le declaró decaído de ese derecho:

Y que emplazado Mi Fiscal, pide que se absuelva á la Administración de la expresada demanda y que se confirme en todas sus partes la Real Orden reclamada:

Visto el Reglamento del Cuerpo de empleados de Aduanas de 26 de Abril de 1870, en que se prescribe: «Art. 87. Cuando el Jefe inmediato crea grave la falta, instruirá para su calificación un expediente en el cual se depurarán los hechos oyendo á cuantas personas juzgue necesario; el Contador informará como Fiscal; se oirá después al acusado, dándole al efecto un plazo prudencial que no pasará de cinco días; y por último, el Jefe consignará su opinión remitiendo las diligencias originales á la Dirección general.» «Art. 33, inciso 2.° El empleado á quien la Dirección general imponga un castigo por falta grave podrá apelar al Ministro de Hacienda en el término de cinco días:»

Considerando que admitida la demanda sólo en cuanto al punto de si en la instrucción del expediente se observaron ó no las prescripciones reglamentarias, alega Crespo como única falta, la de que no le ha dirigido el correspondiente pliego de cargos con arreglo á lo prescrito en la Sección 1.ª, cap. 5.° del reglamento del Cuerpo:

Considerando que el expediente gubernativo no adolece del vicio de procedimiento que el demandante alega, porque además de no existir disposición alguna, según la cual deba formularse pliego de cargos, resulta que el interesado, así en su primera declaración como en la contestación dada al exhorto que se le dirigió en trámite gubernativo, mostró tener conocimiento de los hechos en que los cargos se fundaban;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron: Don Juan de la Concha Castañeda, Presidente; D. Feliciano Pérez Zamora, D. Fernando Vida, D. Angel María Dacarrete, D. Pedro Sánchez Mora, D. Emilio Muruaga, el Marqués de la Fuensanta, D. José Creagh, D. José Montero Ríos, D. Enrique de Cisneros, el Conde de Torreánaz, D. Antonio de Mena y D. Fernando Guerra,

Vengo en declarar firme y subsistente la Real Orden de 5 de Julio de 1877.

Dado en Palacio á veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco.=ALFONSO.=El Presidente del Consejo de Ministros, *Antonio Cánovas del Castillo.*»

Publicación.=Leído y publicado el anterior Real Decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta: de que certifico.

Madrid 9 de Julio de 1885.=Antonio Alcántara.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE LA GUERRA

Dirección general de la Guardia civil.

Negociado 4.°

Habiendo resultado vacante la plaza de Músico mayor del Colegio de Guardias jóvenes, situado en Valdemoro, los que deseen ocuparla lo solicitarán del Excmo. Sr. Director general del cuerpo por medio de instancia hasta el día 4 de Enero del año próximo en que termina el plazo.

Los aspirantes han de reunir las circunstancias de buenos servicios, honradez, mucha aplicación y la conveniente instrucción, sin nota alguna en sus historiales, y con las condiciones de dirigir la charanga del establecimiento y enseñar el solfeo á las niñas del Asilo de huérfanas que lo deseen, disfrutando el sueldo mensual de 175 pesetas por el Colegio de Guardias jóvenes y el de 75 por el de Asilos.

También podrán hacer oposición á esta plaza los licenciados del Ejército y paisanos que lo soliciten, siempre que reunan las condiciones anteriormente citadas, acompañando unos y otros copias de las licencias absolutas ó certificados de buena conducta; en la inteligencia de que terminado el plazo de petición en 4 de Enero, se adjudicará la plaza al aspirante que reuna mejores condiciones, pudiendo presentarse todos los que lo soliciten en el cuartel de Salamanca, cuidando los primeros Jefes y demás Autoridades que cursen solicitudes de aspirantes á la plaza que se anuncia, se encuentren estos en Madrid el 6 del citado mes de Enero con objeto de asistir á las oposiciones que tendrán lugar el siguiente día.

Madrid 25 de Noviembre de 1885.=Remigio Moltó.

MINISTERIO DE MARINA

PUERTOS DE SICILIA

El Consejo superior de Industria y Comercio ha clasificado los puertos de la isla de Sicilia en la forma siguiente: